DENUNCIA TU FACTURA

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Iniciativa "Denuncia tu Factura" y actividades de protección, defensa y representación social de usuarios

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:

Laura Cristina Ahumada García, Senadora de la República, quien actúa como persona natural responsable del tratamiento respecto de los datos personales recolectados y tratados en desarrollo de la iniciativa "Denuncia tu Factura" y de las actividades descritas en esta política, en cuanto determina sus finalidades y medios. Correo para consultas y reclamos: laura.ahumada@senado.gov.co. Dirección de contacto: Edificio Nuevo del Congreso, Carrera 7 No. 8-68, Bogotá D. C.

1. Objeto y alcance.

La presente Política establece las reglas para la recolección, almacenamiento, uso, circulación, actualización, conservación, transmisión y supresión de los datos personales suministrados voluntariamente por los ciudadanos a través de "Denuncia tu Factura"[1] y de los canales habilitados por la Senadora Laura Cristina Ahumada García para actividades de defensa de los usuarios, protección de derechos, representación social y comunicaciones de contenido político o electoral que cuenten con autorización específica.

La política se aplica a los datos tratados directamente por la responsable y por las personas o proveedores que actúen por su cuenta y bajo instrucciones documentadas. No regula las bases de datos que el Senado de la República, el movimiento político Pacto Histórico, las empresas prestadoras de servicios públicos u otras autoridades administren como responsables independientes. La identificación de la Senadora como responsable en esta política no convierte automáticamente al Senado, a su Unidad de Trabajo Legislativo, al Pacto Histórico ni a una empresa prestadora en responsable, encargado o destinatario de las bases de datos aquí descritas.

El hecho de que la iniciativa sea promovida por una Senadora del Pacto Histórico no implica que los datos se transfieran al partido o movimiento político. Toda comunicación o entrega a un tercero se someterá a la ley y a las autorizaciones o habilitaciones aplicables.

2. Marco normativo

Esta política se interpreta y aplica conforme a:

- Artículo 15 de la Constitución Política, sobre intimidad y hábeas data.
- Ley Estatutaria 1581 de 2012, que regula el tratamiento de datos personales, sus principios, categorías especiales, derechos de los titulares y deberes de responsables y encargados.
- Decreto 1074 de 2015, en particular las disposiciones del Capítulo 25 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2, incorporadas a partir de la reglamentación de la Ley 1581 de 2012.
- Circular Externa No. 002 del 15 de enero de 2026 de la Superintendencia de Industria y Comercio, relativa al tratamiento de datos personales con fines políticos o electorales, especialmente publicidad, marketing y prospección política y electoral.

[1] https://clo-hub.github.io/Denuncia-tu-Factura/#inicio

Cuando una actividad concreta esté sujeta a normas especiales adicionales, estas se aplicarán en lo pertinente. La Circular Externa 002 de 2026 se aplicará de manera particular a los tratamientos que tengan finalidad política o electoral; las demás actividades de defensa y representación social se sujetan, en todo caso, al régimen general de protección de datos personales.

3. Definiciones

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Dato personal	Información vinculada o que pueda asociarse a una persona natural determinada o determinable.
Titular	Persona natural a quien corresponden los datos personales.
Responsable	Persona natural o jurídica que decide sobre la base de datos o el tratamiento.
Encargado	Persona natural o jurídica que trata datos por cuenta del responsable y siguiendo sus instrucciones.
Tratamiento	Cualquier operación sobre datos personales, como recolección, almacenamiento, uso, circulación, actualización o supresión.
Dato sensible	Dato que afecta la intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación, incluyendo, entre otros, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas y pertenencia a sindicatos o partidos políticos.
Autorización	Consentimiento previo, expreso e informado del titular, obtenido por un medio que pueda ser consultado posteriormente.

4. Principios rectores

El tratamiento se regirá por los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. La información será adecuada, pertinente y limitada a lo necesario; no se utilizará para finalidades incompatibles con las informadas; y solo será consultada por personas autorizadas.

5. Finalidades del tratamiento

Los datos personales podrán ser tratados para las siguientes finalidades, según la autorización otorgada por el titular y el canal utilizado:

5.1. Gestión de reportes de servicios públicos. Recibir, registrar, documentar, organizar, revisar, clasificar y hacer seguimiento a reportes sobre posibles inconsistencias, incrementos, cobros o situaciones relacionadas con facturación y prestación de servicios públicos domiciliarios; contactar al titular para solicitar aclaraciones o comunicar avances; y brindar orientación general sobre los canales de reclamación disponibles.

5.2. Canalización de solicitudes y representación del caso. Cuando el titular lo autorice para el caso concreto, comunicar a la empresa prestadora identificada o a la autoridad competente los datos y soportes estrictamente necesarios para solicitar revisión, respuesta, orientación o trámite. Esta autorización de datos no sustituye un poder, mandato ni requisito formal que la ley exija para actuar en nombre del titular.

5.3. Análisis agregado, control político y propuestas. Elaborar análisis, estadísticas, informes y documentos de trabajo a partir de información agregada o anonimizada, con el propósito de identificar problemáticas comunes de los usuarios, promover la defensa de sus derechos, apoyar iniciativas legislativas, ejercicios de control político y actividades de representación social. No se publicarán datos que identifiquen al titular sin autorización específica o habilitación legal.

5.4. Futuros proyectos de defensa y representación social. Cuando el titular otorgue la autorización opcional correspondiente, conservar y utilizar sus datos básicos de identificación y contacto para informarle e invitarle a jornadas de orientación, consultas ciudadanas, proyectos de defensa de derechos de usuarios y consumidores, actividades de representación social y acompañamiento ante prestadores y autoridades. Esta finalidad no habilita reutilizar facturas, números de cuenta, documentos adjuntos ni detalles del caso original.

5.5. Comunicaciones políticas o electorales. Cuando el titular otorgue una autorización separada, específica, previa, expresa e informada, utilizar sus datos básicos de contacto para enviar comunicaciones individuales relacionadas con las actividades políticas, iniciativas, propuestas, campañas, actividades de participación democrática y contenidos de naturaleza política o electoral promovidos por la Senadora. La negativa o revocatoria de esta autorización no afectará la gestión del reporte ciudadano ni la participación en proyectos sociales.

5.6. Grupos de mensajería y listas de distribución. Incorporar al titular a grupos de WhatsApp u otros servicios, listas de distribución, boletines o comunicaciones masivas únicamente cuando haya otorgado una autorización diferenciada y expresa para ese canal o modalidad.

5.7. Administración, cumplimiento y seguridad. Conservar evidencia de las autorizaciones, atender consultas y reclamos, prevenir accesos no autorizados, gestionar incidentes de seguridad, administrar los canales y cumplir deberes legales o requerimientos de autoridad competente.

6. Categorías de datos

Dependiendo de la finalidad y de lo que el titular decida suministrar, podrán tratarse:

- **Datos de identificación y contacto:** nombre, municipio, correo electrónico, teléfono y, solo cuando resulte necesario para el caso, documento de identidad.
- **Datos del servicio público:** empresa prestadora, tipo de servicio, número de cuenta o contrato, periodo facturado, valor, consumo y descripción de la situación reportada.
- **Documentos y soportes:** factura, fotografías, comunicaciones o documentos que el titular decida aportar y que resulten pertinentes para el caso.
- **Datos de contacto y preferencias de comunicación:** canal autorizado, constancia de autorizaciones, fecha, hora, versión del aviso o política y registro técnico mínimo para acreditar el consentimiento.
- **Datos de interacción:** solicitudes de aclaración, respuestas y seguimiento relacionados con el reporte o con la iniciativa para la cual exista autorización.

Minimización

No se solicitará copia de documento de identidad, número de cuenta o factura cuando no sean necesarios para la finalidad concreta. El titular deberá ocultar datos de terceros y datos de la factura que no sean pertinentes. La responsable no debe recopilar más información de la necesaria para la gestión autorizada.

7. Datos sensibles, orientación política y menores de edad

La responsable no solicitará ni tratará de manera ordinaria datos sensibles, tales como orientación u opinión política, afiliación partidista, convicciones religiosas o filosóficas, datos de salud u otros que

puedan generar discriminación. Tampoco inferirá, clasificará o predecirá la orientación política de los titulares a partir de sus reportes, consumos, ubicación, interacciones o comportamiento digital.

Si una finalidad concreta exigiera excepcionalmente tratar datos sensibles, se solicitará una autorización previa, explícita, específica e informada, dejando claro que la respuesta es facultativa y explicando las consecuencias del tratamiento. La autorización general de este documento no comprende datos sensibles ni perfilamiento sobre orientación política.

La iniciativa no está dirigida a niños, niñas o adolescentes y no solicitará sus datos como requisito ordinario. Si excepcionalmente fuera indispensable tratar datos de un menor en relación con un caso, deberá verificarse la habilitación legal, el interés superior del menor y la intervención de su representante legal, conforme al régimen aplicable.

8. Autorización, aviso de privacidad y canales de recolección

La regla general es obtener autorización previa, expresa e informada antes de recolectar o tratar datos personales, salvo las excepciones previstas en la ley. La autorización podrá obtenerse por escrito, medio electrónico o conducta inequívoca, siempre que pueda ser consultada posteriormente. El canal físico o digital de recolección deberá poner a disposición, antes de la captura, esta política o un enlace visible a ella, el aviso de privacidad y las casillas o mecanismos de autorización correspondientes.

Para finalidades políticas o electorales se exigirá, además, autorización previa e informada con descripción clara, transparente y comprensible de los usos. La responsable conservará evidencia de la versión aceptada, la fecha, hora, canal y finalidades autorizadas. Las autorizaciones opcionales deberán presentarse separadamente, sin preselección y sin condicionar la recepción del reporte o el acceso a la orientación básica.

La negativa a autorizar el uso de datos para futuros proyectos o comunicaciones políticas/electorales no impedirá presentar un reporte, recibir orientación general o ejercer derechos. Cuando el titular no autorice una finalidad determinada, los datos no se tratarán para esa finalidad.

9. Comunicaciones políticas, electorales y uso de plataformas

El tratamiento de datos con fines políticos o electorales se realizará exclusivamente cuando el titular haya otorgado la autorización separada prevista en el formato. La responsable deberá informar de manera clara las finalidades, usos, categorías de datos y canales de comunicación. No se utilizarán bases de datos adquiridas, suministradas por terceros o recolectadas mediante extracción automatizada de sitios web sin verificar previamente la fuente y la existencia y validez de la autorización.

- Se podrá agregar a titulares a grupos de WhatsApp, listas de distribución, boletines electrónicos o bases de envío masivo con el consentimiento asignado, específico e informado para esa modalidad.
- Se cargarán listas de contactos a plataformas de publicidad para identificación, segmentación o contacto de audiencias con el consentimiento asignado que cubra ese tratamiento dentro de dichos entornos.
- Si se utilizan herramientas de segmentación para publicidad política, se informará, de manera proactiva y en lenguaje sencillo, la fuente de los datos, categorías utilizadas, criterios y lógica general de segmentación, tipo de segmentación y si se utilizó inteligencia artificial.
- No se desarrollará perfilamiento basado en inferencias que revele orientación política sin autorización previa, explícita e informada. Esta política no autoriza por sí sola ese perfilamiento.

- Las comunicaciones de carácter político o electoral deberán ser legítimas, transparentes y coherentes con las finalidades informadas; no podrán emplear datos de forma engañosa, opaca o desleal.

10. Circulación, transmisión y encargados

Los datos podrán comunicarse:

- A la empresa prestadora de servicios públicos identificada en el reporte o a la autoridad competente, únicamente con autorización del titular para el caso concreto o cuando exista una habilitación legal que permita la comunicación sin autorización. Se limitará la información a la necesaria para el trámite.
- A proveedores tecnológicos que actúen como encargados por cuenta de la responsable (por ejemplo, alojamiento, formularios, correo, almacenamiento, soporte o mensajería), bajo instrucciones documentadas, deber de confidencialidad, medidas de seguridad y prohibición de utilizar los datos para fines propios.
- A autoridades que los soliciten en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, en los supuestos previstos por la ley.

No se venderán datos personales ni se entregarán al Pacto Histórico, a otros partidos o movimientos, a candidatos, empresas de marketing u otros terceros para sus finalidades propias sin una autorización previa, específica e informada o una habilitación legal aplicable.

Antes de habilitar cada proveedor tecnológico, la responsable verificará su ubicación, condiciones de seguridad, rol, sub encargados y condiciones de transmisión o transferencia internacional, cuando corresponda. Los datos no deberán almacenarse en repositorios públicos ni exponerse mediante enlaces de acceso abierto.

La información y datos se podrán utilizar por la responsable de su tratamiento para programas y campañas sociales que beneficien a las comunidades.

11. Derechos de los titulares

El titular podrá:

- Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
- Solicitar prueba de la autorización otorgada, salvo las excepciones legales.
- Ser informado, previa solicitud, sobre el uso que se ha dado a sus datos.
- Presentar consultas y reclamos ante la responsable.
- Solicitar la supresión de los datos o revocar la autorización cuando proceda, siempre que no exista deber legal o contractual que impida hacerlo.
- Acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez agotado el trámite de consulta o reclamo ante la responsable, de acuerdo con la ley.

12. Procedimiento para consultas y reclamos

Las solicitudes podrán presentarse al correo laura.ahumada@senado.gov.co o por escrito a la dirección Edificio Nuevo del Congreso, Carrera 7 No. 8-68, Bogotá D. C., con el asunto “Protección de datos personales”. El titular deberá identificar el derecho que desea ejercer y suministrar información que permita localizar el registro, evitando incluir datos adicionales innecesarios.

Consultas: serán atendidas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción. Cuando no sea posible atenderlas en ese término, se informará el motivo y la nueva fecha de respuesta, que no podrá superar cinco (5) días hábiles adicionales, conforme al artículo 14 de la Ley 1581 de 2012.

Reclamos: cuando se solicite corrección, actualización, supresión o se alegue incumplimiento de la ley, el reclamo deberá presentarse con la identificación del titular, descripción de los hechos,

dirección de respuesta y documentos pertinentes. Si está incompleto, se requerirá su subsanación en los términos legales. El reclamo se atenderá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción completa; si no fuere posible, se informará la demora y la fecha de respuesta, que no podrá superar ocho (8) días hábiles adicionales, conforme al artículo 15 de la Ley 1581 de 2012.

La solicitud de supresión o revocatoria no procederá cuando exista un deber legal o contractual de conservar la información, o cuando el dato sea necesario para atender una actuación en curso. Si se revoca la autorización para comunicaciones políticas o futuras iniciativas, cesarán esos contactos, sin que ello afecte el tratamiento independiente autorizado para gestionar un reporte pendiente.

13. Conservación y supresión

Los datos se conservarán por el tiempo necesario para cumplir las finalidades autorizadas y las obligaciones legales aplicables, atendiendo los siguientes criterios:

- Reportes y documentos del caso: durante su gestión y hasta tres (3) años después de su cierre, salvo que exista una actuación administrativa, judicial, contractual o una obligación legal de conservación que justifique un término mayor. Finalizado ese periodo, los datos se suprimirán o anonimizarán, según corresponda.
- Datos de contacto autorizados para futuros proyectos sociales: hasta tres (3) años desde la última interacción o actualización significativa; vencido el plazo, se suprimirán o se solicitará una nueva autorización antes de continuar su utilización.
- Datos de contacto autorizados para comunicaciones políticas o electorales: hasta que el titular revoque la autorización o hasta tres (3) años desde la última interacción significativa, lo que ocurra primero. La prueba mínima de la autorización podrá conservarse de forma restringida durante el tiempo necesario para atender responsabilidades legales.
- Registros de autorización y atención de derechos: se conservarán con acceso restringido durante el término necesario para acreditar el cumplimiento de las obligaciones legales y atender reclamaciones.

Los datos anonimizados de forma irreversible podrán conservarse para análisis estadísticos y estudios de problemáticas de usuarios, siempre que no permitan identificar directa o indirectamente al titular.

14. Seguridad, confidencialidad y gestión de incidentes

La responsable adoptará medidas técnicas, humanas y administrativas proporcionales al tipo de datos y riesgos del tratamiento, tales como:

- Acceso limitado a las personas que requieran los datos para una función autorizada, con cuentas individuales y controles de autenticación.
- Uso de canales seguros para transmisión y almacenamiento; protección de respaldos y eliminación segura cuando corresponda.
- Compromisos de confidencialidad y tratamiento de datos con colaboradores y proveedores que actúen como encargados.
- Registro y revisión de accesos, copias y descargas cuando la plataforma lo permita.
- Procedimiento para identificar, documentar, contener y gestionar incidentes de seguridad, incluida la evaluación de las comunicaciones o reportes que deban realizarse a los titulares y a la autoridad competente.

Las facturas y soportes no deberán quedar disponibles en repositorios públicos, enlaces abiertos o carpetas compartidas sin control de acceso. Los reportes usados para presentaciones públicas, debates o divulgación deberán estar anonimizados, salvo habilitación jurídica específica.

15. Cookies, registros técnicos y herramientas digitales

Si los canales digitales utilizan cookies, analítica, píxeles, identificadores de dispositivo o herramientas similares, se informará su finalidad y se solicitará la autorización que corresponda cuando no sean estrictamente necesarios para el funcionamiento. No se utilizarán tecnologías de seguimiento para inferir preferencias u orientación política sin la autorización previa, explícita e informada exigible. La recolección de registros técnicos se limitará a lo necesario para seguridad, funcionamiento y acreditación del consentimiento.

16. Cambios a la política

Cualquier cambio sustancial en las finalidades, categorías de datos, destinatarios o formas de ejercicio de derechos será informado a los titulares por medios eficientes antes de aplicarse. Cuando el cambio implique una nueva finalidad incompatible o un tratamiento adicional que exija autorización, se solicitará una nueva autorización antes de iniciar el tratamiento.

17. Mensaje institucional de la iniciativa

Denuncia tu factura:

“Denuncia tu Factura” es una campaña ciudadana de protección, defensa y representación social de los usuarios de servicios públicos domiciliarios, promovida por la Senadora de la República Laura Cristina Ahumada García, del Pacto Histórico. Su propósito es facilitar la recepción voluntaria de reportes, orientar a los usuarios sobre sus derechos, documentar problemáticas comunes y, cuando exista autorización para el caso concreto, canalizar información pertinente ante las empresas prestadoras o las autoridades competentes. La iniciativa busca que las inquietudes de los ciudadanos puedan convertirse en insumos para la defensa de sus derechos, la representación social y el ejercicio del control político. La participación es libre y voluntaria; no implica afiliación partidista ni respaldo electoral. Los datos solo serán utilizados para comunicaciones políticas o electorales cuando el titular otorgue una autorización independiente y específica.

18. Vigencia

La presente política rige a partir del 30 de octubre de 2026 y permanece vigente mientras se desarrollen las finalidades descritas y se conserven datos personales bajo responsabilidad de Laura Cristina Ahumada García. La versión vigente estará disponible en los canales físicos y digitales mediante los cuales se recolecten datos personales.

ANEXO 1. AVISO DE PRIVACIDAD BREVE PARA LA PÁGINA WEB

Aviso de privacidad – Denuncia tu Factura

Responsable: Laura Cristina Ahumada García, Senadora de la República. Correo: laura.ahumada@senado.gov.co. Los datos que usted suministre serán tratados para recibir y gestionar su reporte sobre facturación o prestación de servicios públicos domiciliarios, contactarlo para seguimiento y, con autorización separada, remitir información pertinente a la empresa prestadora o autoridad competente. De manera opcional, podrá autorizar el uso de sus datos básicos para futuras iniciativas de defensa y representación social, o para recibir comunicaciones políticas o electorales. Las autorizaciones opcionales son independientes y su negativa no afecta la gestión del reporte. Usted puede conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos, revocar autorizaciones cuando proceda y presentar consultas o reclamos en laura.ahumada@senado.gov.co. Consulte la Política Integral de Tratamiento de Datos Personales antes de enviar el formulario.

ANEXO 2. FUENTES NORMATIVAS OFICIALES

- **Constitución Política de Colombia, artículo 15.**

- **Ley 1581 de 2012 – Gestor Normativo de Función Pública: https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981**
- **Decreto 1074 de 2015 – Gestor Normativo de Función Pública: https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608**
- **Circular Externa No. 002 del 15 de enero de 2026 – SIC (PDF oficial): https://sedeelectronica.sic.gov.co/sites/default/files/normativa/Circular%20externa%20002%20de%202026.pdf**